

개 선 사 항

1. 제 목 : 징계 감경 및 징계 감경 제한에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○부

3. 내 용 : 우리 공단에서는 직원의 인사에 적용할 기준을 정하여 인사행정 관리에 공정성을 기하기 위하여 「인사규정」을 운영하고 있습니다.

「공무원 징계령 시행규칙」 제4조(징계의 감경) 제1항 각호에 따르면 징계위원회는 징계의결이 요구된 사람 중 성실하고 능동적인 업무처리로 [표 1]의 공적 중 어느 하나에 해당하는 포상 등을 받은 직원에 대하여 징계를 감경할 수 있도록 정하고 있습니다.

[표 1] 공무원 징계 감경 기준

공적내용
1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 「정부표창규정」에 따라 국무총리 이상의 표창(공적상 및 창안상)을 받은 공적, 다만, 비위 행위 당시 6급 이하 공무원, 연구사, 지도사와 기능직 공무원은 중앙행정기관장인 청장 (차관급 상당 기관장 포함) 이상의 표창을 받은 공적
3. 「모범공무원 규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적

또한 같은 조 제2항 각호에 따르면, 징계사유가 [표 2]의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다고 규정되어 있으며, 특히 부작위 및 직무태만에 대해서도 징계를 감경할 수 없도록 하고 있습니다. .

[표 2] 공무원 징계 감경 제한 기준

징계 감경 제한 사유
1. 「국가공무원법」 제83조의2제1항에 따른 징계 사유의 시효가 5년인 비위 ¹⁾
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매
4. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱
5. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
6. 「공직자윤리법」 제8조의2제1항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반
7. 부작위 또는 직무태만

1) 금전·물품·부동산·향응 등 재산상 이익 취득하거나 제공, 예산이나 국고금 등을 횡령·배임·절도·사기·유용한 경우

따라서 우리 공단은 「공무원 징계령 시행규칙」과 같이 성실하고 능동적인 업무처리와 모범적 자세로 포상을 받은 직원에 대하여 감경기준을 확대 적용하고, 고의적으로 업무를 태만히 하거나 업무를 기피하는 행위에 대해서는 감경제한 기준을 확대 운영하는 등 감경 기준을 명확히 할 필요가 있습니다.

그런데 2017년 규정관리 특정감사 시 우리 공단 「인사규정」을 확인한 결과, 「인사규정」 제58조의 5(징계의 감경) 제1항에 따르면 징계의결이 요구된 사람의 비위가 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포상을 받은 공직 또는 국무총리 이상의 표창(공적상 및 창안상만 해당)을 받은 공적이 있는 경우에만 징계를 감경할 수 있도록 정하고 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 금품수수, 성폭력, 성매매, 음주운전 등²⁾에 대해서만 징계의결 요구된 사람의 비위 행위에 대하여 감경조건을 제한하고 있어, 부작위 및 직무태만이 징계사유인 경우에 대해서 징계를 감경할 수 없도록 규정 개정이 필요한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□이사는

- 「공무원 징계령 시행규칙」 등 관련 법령에 따라 명확한 징계 감경 및 징계 감경 제한 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

²⁾ 1. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용 등 비위관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 자
2. 「성폭력범죄의 처벌 및 피해자 보호 등에 관한 법률」에 따른 성폭력범죄
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매
4. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전